

1500613-13.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... pugnando pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal; a absolvição em relação ao porte de arma de fogo por erro de proibição e, subsidiariamente pleiteando a desconsideração da hediondez do crime; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do regime aberto, caso condenado pelo crime de tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

1500613-13.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500613-13.2022.8.26.0571 - 2022/000703

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACÍ TEIXEIRA

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

JACI TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", e parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 28 de abril de 2022, por volta das 14h20m, na residência localizada na Rua Heitor Calazans Luz Moura, nº 065, Vila Nova Itapetininga, neste município, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes em 54,47g de maconha, dividida em 05 porções, embaladas em seguimentos plásticos, além 01 muda de planta da mesma droga, medindo 40 centímetros de comprimento, pesando 5,97g, sem autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares, bem como, nas mesmas condições de tempo e lugar, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em um revólver marca "Taurus", calibre 38, número de série "736583", e 18 munições intactas do mesmo calibre.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls. 11/12.

Laudo de constatação provisória à fls.16/18 e exame pericial definitivo à fls. 90/92 e 93/95, com resultado positivo para maconha.

Notificação do réu nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls. 155/156.

Defesa preliminar à fls. 150/154.

Denúncia recebida à fls. 179, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls. 206/207.

Na audiência de instrução, debates e julgamento realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado, fls.206/207.

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.206/207, pugnando pela condenação do réu.

Alegações finais do réu à fls. 212/216, pugnando pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal; a absolvição em relação ao porte de arma de fogo por erro de proibição e, subsidiariamente pleiteando a desconsideração da hediondez do crime; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do regime aberto, caso condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de porte de arma de fogo e tráfico ilegal de entorpecentes em concurso material.

A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga e os laudos acostados aos autos.

O réu sustentou que a droga encontrada era destinada a seu consumo e a arma de fogo era para sua segurança; que a muda de maconha era ornamental e a balança possui há muito tempo.

Os policiais relataram que em cumprimento mandado de busca e apreensão na residência do réu, localizaram e apreenderam porções de maconha, dinheiro, uma arma de fogo calibre 38, e munições; que encontraram, ainda, uma planta de maconha no local, além de plástico e balanças de precisão.

Assim, exsurgindo clara a existência da droga e a posse que o réu exercia sobre ela, temos como controversa a questão referente ao “animus” do réu em relação à substância entorpecente.

Obviamente para que se tipifique a conduta do réu como tráfico de entorpecentes, há de se considerar presente qualquer das condutas típicas descritas no caput do art. 33 da Lei de Tóxicos, o que não ocorreu no caso em tela; o ânimo de mercancia não restou suficientemente demonstrado e, finalizada a instrução, é possível concluir que o réu estava na posse da droga apreendida e a tinha para consumo, não havendo produção de qualquer prova que apontasse ou indicasse o fim de traficância.

Desta feita, mister a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal.

No tocante ao delito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03, a materialidade delitiva veio demonstrada no laudo de fls.96/100 e 101/106, dando conta da eficácia da arma e munições.

O erro de proibição suscitada pela defesa não restou configurado, eis que o fato do réu residir sozinho e ter mais de 70 anos de idade, não são suficientes para emprestar contornos de juridicidade à sua conduta.

Assim, demonstradas autoria e materialidade, mister a condenação pelo porte de entorpecente e a posse ilegal de arma e munições.

Os delitos são decorrentes de desígnios autônomos e sequencias, configurando-se a hipótese de concurso material a ser considerado no momento processual adequado.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia para CONDENAR o réu JACI TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06 no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal

Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita, ora deferidos em decorrência da defesa dativa.

DOSIMETRIA DA PENA

Quanto do delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de entorpecente e atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em DOIS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Não existem agravantes, restando presente uma atenuante decorrente da confissão, em razão do que diminuo em 1/6 a pena até agora calculada, chegando-se ao patamar de UM MÊS E VINTE DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.

Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas.

Diante da ausência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL PARA ESSE DELITO A PENA DE UM MÊS E VINTE DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Atento aos parâmetros traçados pelo art. 59 do Código Penal, fixo a pena base seu mínimo legal, a saber: UM ANO DE DETENÇÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA.

Não existem circunstâncias agravantes, restando presente uma atenuante decorrente da confissão, cuja apreciação resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo.

Inexistem causas de aumento ou causas de diminuição, e, diante da ausência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, torno TOTAL PARA ESSE DELITO A PENA DE UM ANO DE DETENÇÃO E MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu mínimo legal.

Do concurso material

Considerando que os delitos foram praticados em concurso material, somo as penas aplicadas aos delitos acima especificados, chegando-se ao total de UM MÊS E VINTE DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (porte de entorpecentes) e UM ANO DE DETENÇÃO E MULTA DE DEZ DIAS MULTA (posse de arma de fogo).

Nos termos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADE PÚBLICA e multa de DEZ DIAS-MULTA.

Ante a substituição retro-operada, inviável a suspensão condicional da pena.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, para o caso de conversão da pena restritiva aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, o REGIME ABERTO.

O réu foi colocado em liberdade durante o curso do feito, assim, nada indica necessidade de alteração da situação atual, nos termos do parág. único do art. 387 do Código de Processo Penal, com a redação que foi dada pela Lei 11.719/08.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se os autos com as cautelas devidas.

No mais, defiro o pedido formulado às fls.217, ficando autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida, na forma da Lei e com as cautelas de praxe, devendo a Autoridade Policial diligenciar o necessário, preservando-se contraprova, se necessário.

P.I.C.

Itapetininga, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA